Einspruch · Gewinnfeststellung 2025

Datum 02.07.2026
Von Felix Boscherharb, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuerrecht · Freiburg im Breisgau
An Finanzamt Freiburg-Stadt · Rechtsbehelfsstelle

Per ELSTER übermittelt am 02.07.2026 um 10:17 Uhr. Betreff F-KPW-2025. In Vollmacht des ehemaligen Feststellungsbeteiligten Martin Faller lege ich gegen den Bescheid vom 11.06.2026 Einspruch ein. Der Einspruch betrifft die Höhe der für Faller festgestellten laufenden Einkünfte, den Veräußerungsgewinn und die Feststellung außerordentlicher Einkünfte. Ich beantrage die Feststellung von 90.000 EUR laufenden Einkünften sowie 820.000 EUR Veräußerungsgewinn als außerordentliche Einkünfte. Die Feststellungen für Beate Baur sind vom Antrag nicht umfasst.

Die fehlende Zugehörigkeit der Halle zum KG-Vermögen schließt ihren Übergang durch separate Veräußerung nicht aus. Das Grundbuch belegt den zivilrechtlichen Eigentumswechsel, die für den ertragsteuerlichen Stichtag maßgebliche Übergabe folgt aus dem notariellen Nachtrag und dem von den Vertragsparteien unterzeichneten Protokoll. Der Banklauf über den Jahreswechsel beruhte auf der vereinbarten Ersatzsicherheit. Wir legen das Notariatsdokument und die Bankausfertigung nach Vorlage vor.

Beweisangebote: UR 781/2025 § 5, UR 782/2025 § 4, UR 809/2025, Übergabeprotokoll vom 29.12.2025 und Zeugnis der Geschäftsführerin Celine Traut zur tatsächlichen Übergabe. Bitte teilen Sie mit, welche Unterlagen der Feststellungsstelle bislang vollständig vorliegen.